

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1579/2532

นางสุวรรณา สนิทม่วง

โจทก์

นายปรีชา พิมพา กับพวก

จำเลย

นายไพบูลย์ เจียมจตุรงค์ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาข้อ 2.1 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย รับเป็นฎีกาของจำเลยที่ 2 ส่วนฎีกาข้ออื่นเห็นว่าเป็นการฎีกาว่า ไม่ควรรับฟังพยานหลักฐานที่น่าสืบของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะพยานหลักฐานของผู้ฎีกาดีกว่า เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งคดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับจำเลยที่ 2 เห็นว่า แม้ฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อ 2.2, 2.3 และ 2.4 จะเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แต่จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในคดีนี้เกิน 50,000 บาท จึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 186)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้ราคาข้าวกับค่ารักษาข้าว รวมเป็นเงิน 42,000 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 42,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาบางข้อดังกล่าว(อันดับ 170)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 179)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้มีทุนทรัพย์เกินกว่า 50,000 บาทไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงได้รับฎีกาข้อ 2.2, 2.3 และ 2.4 ของจำเลยที่ 2 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้มีทุนทรัพย์เกินกว่า 50,000 บาทไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงได้รับฎีกาข้อ 2.2, 2.3 และ 2.4 ของจำเลยที่ 2 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ